

次のⅠ、Ⅱの【見解】は、犯行を否認する甲を有罪とするに当たり、甲と共に犯行を行った旨自白する乙の供述につき、補強証拠を必要とするか否かに関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

【見解】

- Ⅰ. 甲を有罪とするには、乙の供述につき補強証拠を必要とする。
Ⅱ. 甲を有罪とするには、乙の供述につき補強証拠を必要としない。

【記述】

- ア. 刑事訴訟法第319条第2項の規定は、自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきであると考え、Ⅱの見解に結び付きやすい。
イ. Ⅰの見解に対しては、他に補強証拠がない限り、否認した甲は有罪、自白した乙は無罪になるという非常識な結論が生じるとの批判がある。
ウ. 自白の証明力の過大評価を防止するという刑事訴訟法第319条第2項の規定の趣旨からすれば、本人の自白と共犯者の自白を区別する理由がないと考え、Ⅱの見解に結び付きやすい。
エ. 共犯者である乙の自白は、甲の公判において反対尋問による吟味を経るため、証明力が高いと考え、Ⅱの見解に結び付きやすい。
オ. Ⅰの見解のうち、補強証拠を必要とする範囲を法益侵害があった事実とそれが何人かの犯罪行為によるものであることで足りるとする立場に対しては、共犯者の自白には、引込みや責任転嫁の危険があるが、それらの危険を防止することはできないとの批判がある。
1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

共犯者の自白に関する補強証拠必要説（見解Ⅰ）、不要説（見解Ⅱ）の問題である。

ア 正しい

最大判昭33.5.28は、「憲法38条3項の規定は、被告人本人の自白の証拠能力を否定又は制限したのではなく、また、その証明力が犯罪事実全部を肯定できない場合の規定でもなく、かえつて、証拠能力ある被告人本人の供述であつて、しかも、本来犯罪事実全部を肯定することのできる証明力を有するもの、換言すれば、いわゆる完全な自白のあることを前提とする規定と解するを相当とし、従つて、わが刑訴318条（旧刑訴337条）で採用している証拠の証明力に対する自由心証主義に対する例外規定としてこれを厳格に解釈すべきであつて、共犯者の自白をいわゆる『本人の自白』と同一視し又はこれに準ずるものとするはできない。けだし共同審理を受けていない単なる共犯者は勿論、共同審理を受けている共犯者（共同被告人）であつても、被告人本人との関係においては、被告人以外の者であつて、被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするものではないからである。されば、かかる共犯者又は共同被告人の犯罪事実に関する供述は、憲法38条2項のごとき証拠能力を有しないものでない限り、自由心証に委かざるべき独立、完全な証明力を有するものといわざるを得ない。」としている。よつて、刑事訴訟法319条2項を限定的に解する考え方は、Ⅱの見解に結び付きやすい。

イ 誤っている

積極説の立場からは、消極説に対し、①補強法則の根拠である自白の証明力の過大評価による自白の強要の危険や自白偏重の危険は共犯者の自白の場合も同様である、②消極説によると、自白した者は無罪で、否認した者は有罪という不合理な結論となる、③共犯の法律関係の合一的確定の要請に反するとの批判がなされている。よつて、他に補強証拠がない限り、否認した甲は有罪、自白した乙は無罪になるという非常識な結論が生じるとの批判は、Ⅱの見解に対する批判となる。

ウ 誤っている

積極説の立場からは、その根拠として、自白の証明力の過大評価による自白の強要の危険や自白偏重の危険が、共犯者の自白の場合も本人の自白の場合と同様に存在することを挙げている。よつて、本記述の考え方は、Ⅰの見解に結び付きやすい。

エ 正しい

消極説の立場からは、その根拠として、共犯者が、被告人本人との関係では、証人として公判で反対尋問にさらされるのであるから、その供述が本人の自白よりも信用性が高いのは当然であることを挙げている。

オ 正しい

消極説からは、積極説に対し、補強証拠を要する範囲に犯人性を含まなければ、引込みや責任転嫁の危険を防止することができないとの批判がされている。よつて、Ⅰの見解のうち、補強証拠を必要とする範囲を法益侵害があった事実とそれが何人かの犯罪行為によるものであることで足りるとする立場は、犯人性に補強証拠を不要とするため、上記批判が妥当する。

以上により、正しい記述はア、エ、オの3個であり、したがって、正解は肢4となる。